

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1907/2532

นางเมี้ยน จั๊ยพลับ กับพวก

โจทก์

นายชุม แดงพลอย กับพวก

จำเลย

นายชุม แดงพลอย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

การทำเรือแห่งประเทศไทย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 157 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันใช้เงิน 348,881 บาทให้โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 156,155)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 148)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ